

Публичная оферта на заключение договора аренды SaaS-аккаунта

г. Казань

Редакция от 21.09.2026. Актуальная версия — <https://keby.ai/docs/offer.pdf>

Настоящая Публичная Оферта (далее также — Оферта) — адресованное физическим и юридическим лицам публичное предложение Общество с ограниченной ответственностью «Клиентская база» (далее также — Лицензиар) заключить Лицензионный договор в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Оферта считается акцептованной, а Лицензионный договор (далее также — Договор) — заключённым на условиях, указанных в настоящей Оферте, с момента совершения юридическими или физическими лицами (далее также — Лицензиатами) действий по акцепту Оферты, предусмотренных в настоящей Оферте.

1. Термины и определения

1.1. «Оферта» — публичное предложение Лицензиара, адресованное любому лицу, заключить с ним лицензионный договор (далее — Договор) на условиях, содержащихся в настоящей Оферте.

Лицензиар вправе изменять условия настоящей Оферты в одностороннем порядке путём размещения изменённого текста в сети Интернет по адресу <https://keby.ai/docs/offer.pdf>. Изменения вступают в силу с момента размещения новой редакции по указанному адресу, если в самой редакции не указан более поздний срок. Каждая редакция обозначается отметкой «Редакция от ДД.ММ.ГГГГ».

Продолжая использование Программы после размещения новой редакции, в том числе действиями Пользователей Лицензиата, Лицензиат подтверждает своё согласие с Офертой в редакции, действующей на момент фактического использования Программы.

Лицензиат, осуществляющий предпринимательскую деятельность, соглашается и признаёт, что изменение настоящей Оферты влечёт изменение заключённого и действующего между ним и Лицензиаром Договора, и такие изменения вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений в Оферте. Настоящий абзац применяется с учётом абз. 2 п. 2 ст. 310 Гражданского кодекса Российской Федерации.

1.2. «Акцепт» — полное и безоговорочное принятие Лицензиатом Оферты, выраженное в направлении Лицензиатом Лицензиару Заказа в порядке, установленном пунктом 4.1 настоящего Договора.

1.3. «Программа» — программа для ЭВМ «Клиентская база», представленная на официальном интернет-сайте keby.ai (включая keby.clientbase.ru).

1.4. «SaaS-версия» — версия программы для ЭВМ «Клиентская база», которая предоставляется после регистрации на сайте Лицензиара keby.ai (включая keby.clientbase.ru) и после Акцепта настоящей Оферты без скачивания дистрибутива.

1.5. «Лицензиат» — дееспособное физическое лицо, достигшее возраста 18 лет, прошедшее регистрацию на сайте keby.ai (включая keby.clientbase.ru) и заинтересованное в заключении Лицензионного договора, или юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, прошедшее регистрацию на сайте keby.ai (включая keby.clientbase.ru) и заинтересованное в заключении Лицензионного договора.

1.6. «Тарифный план» — условия использования Программы и оказания Услуг, содержание предоставляемых Услуг, сгруппированные по видам. Виды тарифных планов определены на сайте Лицензиара по адресу <https://keby.ai/#pricing>.

1.7. «Услуги» — действия, указанные в п. 2.3 настоящего Договора, которые исполняются Лицензиаром в пользу Лицензиата на условиях, указанных в Тарифных планах Лицензиара.

1.8. «Аккаунт» — средство доступа к SaaS-версии Программы посредством сайта Лицензиара.

1.9. «Пользователь» — сотрудник Лицензиата либо иное лицо, уполномоченное Лицензиатом на использование Программы от имени Лицензиата.

1.10. Месяц равен 30 календарным дням.

2. Предмет договора

2.1. Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату право использования SaaS-версии Программы «Клиентская база» в предусмотренных настоящим Договором пределах путём предоставления доступа к Аккаунту.

2.2. Исключительные права на Программу принадлежат Лицензиару на основании свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2014614223, зарегистрированного в реестре программ для ЭВМ 18 апреля 2014 года.

2.3. Лицензиар также может оказывать Лицензиату по Заявкам Лицензиата Услуги на условиях, указанных в Тарифных планах:

- техническая поддержка и информационное сопровождение Программы по рабочим дням с 09:00 до 18:00 по московскому времени;
- обучение сотрудников Лицензиата правилам и порядку работы с Программой;
- настройка конфигурации по техническому заданию Лицензиата.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Лицензиат вправе:

3.1.1. Осуществлять любые действия, связанные с функционированием Программы и в соответствии с её назначением, а именно:

- предоставлять работникам организации Лицензиата удалённый доступ для работы в Программе;
- предоставлять доступ к информации, сформированной в результате эксплуатации Программы, с целью формирования сводных отчётов;
- использовать Программу в коммерческой деятельности, исключая случаи перепродажи, аренды или передачи Программы третьим лицам, возможные только после заключения соответствующих письменных соглашений с Лицензиаром;
- предоставлять право использования Программы третьим лицам в пределах прав, установленных настоящим Договором.

3.2. Лицензиат обязан:

3.2.1. Использовать Программу только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены п. 3.1 настоящего Договора.

3.3. Лицензиат не вправе:

3.3.1. Воспроизводить Программу, в том числе осуществлять запись в память ЭВМ;

3.3.2. Модифицировать Программу;

3.3.3. Распространять (копировать), осуществлять обнародование Программы;

3.3.4. Распространять экземпляры Программы или её части и (или) осуществлять иные действия, направленные на извлечение коммерческой выгоды в отношениях с третьими лицами из использования Программы;

3.3.5. Допускать скрытие копирайта без согласия Лицензиара. Согласованное скрытие копирайта производится за отдельную плату, уплачиваемую Лицензиару. В случае несогласованного скрытия копирайта Лицензиат обязуется выплатить Лицензиару штраф в размере 25 000 рублей в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предъявления Лицензиату соответствующего требования.

3.3.6. Отправлять спам посредством SMS- и e-mail-рассылок при нахождении на общем сервере. При фиксации 3 инцидентов рассылки спама во избежание нанесения финансового ущерба другим клиентам, находящимся на том же сервере, что и Лицензиат, Лицензиар вправе заблокировать аккаунт Лицензиата и (или) перевести его на выделенный сервер (тариф Maximum).

3.4. Лицензиар обязан:

3.4.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подачи Лицензиатом Заявки в случае избрания Лицензиатом способа оплаты «Безналичная оплата» выставить надлежащий счёт и при условии 100 % предоплаты по данному счёту в соответствии с п. 4.1 настоящего Договора предоставить Лицензиату права на использование SaaS-версии Программы. Моментом передачи прав на использование SaaS-версии Программы является предоставление Лицензиату средств доступа к Аккаунту (предоставление логина и пароля).

3.4.2. Предоставлять право использования SaaS-версии Программы ежедневно и круглосуточно, за исключением времени проведения профилактических мероприятий, составляющих не более 24 часов в месяц (преимущественно в нерабочее время).

3.4.3. Предоставлять информацию по вопросам работы с Программой посредством электронной почты и форума. Условия оказания услуг по поддержке в виде персонального консультанта, настройки и обучения работе в Программе опубликованы в свободном доступе на сайте keby.ai (включая keby.clientbase.ru).

3.4.4. Предоставлять информацию в свободном доступе на сайте keby.ai (включая keby.clientbase.ru) об обновлениях текущей версии Программы, вышедших в течение срока действия настоящего Договора.

3.4.5. Устранять возможные программные сбои в работе Программы по заявке Лицензиата, за исключением случаев, предусмотренных пп. 3.6, 3.7 и 4.6.6 настоящего Договора.

3.5. Лицензиар вправе:

3.5.1. Расторгнуть Договор и отказать в предоставлении Лицензиату прав использования Программы на основаниях, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

3.5.2. Выпускать новые релизы и версии Программы, устанавливать условия их предоставления Лицензиату, условия технической поддержки и сопровождения.

3.5.3. Повысить Тарифный план Лицензиата при несоблюдении условий его использования (превышение допустимой нагрузки, объёма памяти и тому подобное). Превышение допустимой нагрузки и объёма памяти Лицензиат может отслеживать в личном кабинете SaaS-аккаунта.

3.6. Услуги технической поддержки оказываются при условии, что Лицензиатом используется стандартная конфигурация Программы либо конфигурация, созданная для Лицензиата Лицензиаром в рамках стандартного функционала. Под конфигурацией понимается доступный набор функций и опций Программы. В случае если используемая Лицензиатом конфигурация была создана или изменена сторонним лицом либо Лицензиатом самостоятельно, Лицензиар имеет право отказать в оказании услуг и совершить другие действия по защите своих, в том числе интеллектуальных, прав.

3.7. Лицензиар освобождается от обязанности оказать услуги технической поддержки, если соответствующие неполадки в работе Программы вызваны необновлением Программы до последней версии по вине Лицензиата, работой собственного или арендованного сервера Лицензиата, а также если неполадки возникли вне периода действия настоящей Оферты и какой-либо иной технической поддержки от Лицензиара. В таких случаях все указания, полученные Лицензиатом от Лицензиара, не относятся к услугам, носят рекомендательный характер и исполняются Лицензиатом самостоятельно по его желанию.

3.8. Лицензиат обязан самостоятельно обновить программное обеспечение до актуальной версии в течение трёх месяцев с даты размещения уведомления о выпуске новой версии на сайте. Поддержка предыдущих версий Лицензиаром осуществляется в указанный срок. По его истечении доступ к сервису предоставляется только через актуальную версию, обновление производится

автоматически без дополнительного уведомления. Настоящее условие применяется ко всем тарифным линейкам, кроме плана «Максимум».

4. Порядок оказания услуг и предоставления прав на Программу

4.1. Лицензиат подаёт заявку на предоставление ему SaaS-версии Программы и (при необходимости) на оказание соответствующих услуг посредством заполнения электронной формы на сайте keby.ai (включая keby.clientbase.ru), в результате чего формируется Заказ.

4.2. При заполнении Заказа Лицензиат указывает:

- Тарифный план;
- учётный период приобретения Программы (из расчёта, что месяц равен 30 дням);
- конфигурацию Программы (её внешний вид и содержимое);
- способ оплаты;
- своё наименование;
- актуальный адрес электронной почты для связи.

4.3. В зависимости от указанных в соответствии с п. 4.2 настоящего Договора данных (а именно — Тарифного плана и учётного периода использования Программы) формируется стоимость вознаграждения Лицензиара, подлежащая оплате Лицензиатом на нижеприведённых условиях.

4.4. С момента подачи Заказа в соответствии с п. 4.1 Оферта является акцептованной.

4.5. Общий порядок предоставления прав на SaaS-версию Программы:

4.5.1. Право на использование SaaS-версии Программы предоставляется Лицензиату в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента Акцепта при условии оплаты стоимости права использования Программы и оказания Услуг.

4.5.2. Факт предоставления Лицензиату права на использование SaaS-версии Программы подтверждается:

- пересылкой посредством электронной связи логина и пароля для доступа к SaaS-версии Программы;
- подписанием Сторонами Акта передачи права использования Программы.

4.6. Порядок предоставления прав на SaaS-версию Программы:

4.6.1. При оплате стоимости SaaS-версии Программы Лицензиар предоставляет Лицензиату доступ к Программе на постоянной основе на период действия оплаченного учётного периода. Начало очередного учётного периода исчисляется с даты предоставления доступа.

4.6.2. Акт передачи права использования Программы направляется Лицензиаром на адрес электронной почты Лицензиата, указанный при формировании Заказа. По письменному запросу Лицензиата Акт дополнительно направляется в двух экземплярах почтовым отправлением по адресу, указанному Лицензиатом в запросе.

4.6.3. Лицензиат обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта направить в адрес Лицензиара подписанный Акт. В случае отказа от подписания Акта в адрес Лицензиара направляется мотивированный письменный отказ.

4.6.4. В случае если в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения Акта Лицензиатом в адрес Лицензиара не поступит подписанный Лицензиатом оригинал Акта или мотивированный отказ от его подписания, права на использование Программы считаются переданными без претензий, а односторонний Акт является подтверждением передачи. Кроме того, Лицензиар оставляет за собой право в данном случае приостановить доступ Лицензиата к SaaS-версии Программы до момента подписания Акта. В отношении Актов оказания услуг в случае оказания Услуг действует аналогичный порядок их подписания.

4.6.5. Проверка наименования, комплектации, иных данных, касающихся предоставляемых прав на использование Программы, осуществляется Лицензиатом в момент предоставления указанных прав. В случае выявления ошибок в работе Программы Лицензиат направляет Лицензиару письменную заявку. Стороны в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Лицензиата письменной заявки с описанием сбоев в работе определяют сроки и порядок их устранения путём составления письменного соглашения.

4.6.6. Положения пункта 4.6.5 настоящего Договора не применяются в случае несоблюдения Лицензиатом правил эксплуатации Программы, рекомендуемых Лицензиаром, либо рекомендаций Лицензиара по использованию программного обеспечения.

5. Цена и порядок расчётов

5.1. Стоимость права использования Программы «Клиентская база», а также стоимость оказываемых в рамках настоящего Договора услуг устанавливаются в Тарифных планах и конкретизируются выставляемым Лицензиаром счётом.

5.2. Оплата по настоящему Договору осуществляется в порядке 100 % предоплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента формирования Заказа и выставления счёта согласно п. 4.1 настоящего Договора.

5.3. Если полученный Лицензиатом счёт не будет оплачен в указанный срок, а стоимость, указанная в Тарифных планах, изменится, Лицензиат обязан оплатить новую стоимость, в противном случае Договор считается расторгнутым.

5.4. Моментом исполнения Лицензиатом обязанностей по оплате является дата поступления денежных средств в полном объёме на расчётный счёт Лицензиара. В случае поступления частичной оплаты в первую очередь денежные средства идут на оплату за право использования Программы, а оставшаяся часть — на оплату предоставляемых по Договору услуг.

5.5. Лицензиату предоставляется возможность осуществить оплату по настоящему Договору посредством других платёжных систем, информация о таких возможностях размещается Лицензиаром на сайте keby.ai (включая keby.clientbase.ru) либо предоставляется по запросу Лицензиата.

5.6. Сумма вознаграждения Лицензиара за право использования Программы не облагается НДС в соответствии с пп. 26 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.

5.7. Валютой расчётов по настоящему Договору является рубль Российской Федерации.

5.8. В случае досрочного прекращения действия настоящего Договора по любым причинам сумма внесённой предоплаты не подлежит возврату Лицензиату. Положения настоящего пункта распространяются в том числе на случаи оказания услуг, указанных в п. 2.3.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся стихийные бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки, военные действия, противоправные действия третьих лиц, вступление в силу законодательных актов, правительственных постановлений и распоряжений государственных органов, прямо или косвенно запрещающих указанные в настоящем Договоре виды деятельности, препятствующие осуществлению Сторонами своих функций по настоящему Договору, и иных обстоятельств, не зависящих от волеизъявления Сторон, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств, если в течение 10 (десяти) дней с момента наступления таких обстоятельств и при наличии связи Сторона, пострадавшая от их влияния, доведёт до сведения другой Стороны известие о случившемся, а также предпримет все усилия для скорейшей ликвидации последствий обстоятельств непреодолимой силы.

6.2. Сторона, понёсшая убытки в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, может потребовать от Стороны, ставшей объектом действия непреодолимой силы, документальных подтверждений о масштабах происшедших событий, а также об их влиянии.

7. Ответственность

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Лицензиат использует предоставленные права использования Программы на собственный риск. Лицензиар не принимает на себя ответственность за соответствие Программы цели использования.

7.3. Лицензиат соглашается с тем, что никакое программное обеспечение не свободно от ошибок.

7.4. Лицензиар не несёт ответственности:

- за любые действия Лицензиата, связанные с использованием предоставленных прав использования Программы;
- за ущерб любого рода, понесённый Лицензиатом из-за утери и (или) разглашения своих данных, необходимых для доступа к Программе;

- за качество сервисов (в частности, сервисов передачи данных), необходимых для работы с Программой, если их организуют третьи лица, не привлекаемые Лицензиаром.

7.5. Лицензиат соглашается с тем, что для работы с Программой ему необходимо использовать программное обеспечение (веб-браузеры, операционные системы и прочее) и оборудование (персональные компьютеры, сетевое оборудование и прочее), произведённое и предоставленное третьими лицами, и Лицензиар не может нести ответственность за качество их работы.

7.6. Лицензиар обеспечивает базовую информационную безопасность данных Лицензиата в пределах, определяемых в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

7.7. Лицензиар обеспечивает резервное копирование данных и архивное хранение данных Лицензиата в течение всего срока действия Договора. Резервное копирование данных производится каждый календарный день. Срок хранения резервных копий — 3 (три) года.

7.8. В случае если потеря данных произошла по вине Лицензиара, он принимает все необходимые меры для восстановления данных в течение 3 (трёх) рабочих дней.

7.9. В случае если потеря данных была вызвана действиями Лицензиата, восстановление данных производится по запросу, направляемому Лицензиару. Восстановление данных производится только при условии наличия технической возможности.

8. Срок действия и порядок расторжения договора

8.1. Договор вступает в силу с момента Акцепта и действует в течение учётного периода, указанного Лицензиатом в Заявке.

8.2. Действие Договора продлевается на очередной учётный период, если ни одна из Сторон не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней не выразила намерения не продлевать Договор, направив другой Стороне уведомление электронной почтой.

8.3. Все споры и разногласия решаются путём переговоров. В случае если разногласия и споры не могут быть решены путём переговоров, их рассмотрение передаётся в Арбитражный суд Республики Татарстан (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) и в суд общей юрисдикции по правилам подсудности, установленным процессуальным законодательством Российской Федерации (для физических лиц).

8.4. В течение 30 (тридцати) календарных дней с даты прекращения Договора Лицензиат вправе получить выгрузку размещённых им данных. По истечении этого срока данные Лицензиата удаляются из рабочих систем Лицензиара в течение 30 (тридцати) дней, а из резервных копий — по мере истечения срока их хранения, установленного п. 7.7 настоящего Договора.

Настоящий пункт не распространяется на сведения и документы, которые Лицензиар обязан хранить в силу требований законодательства Российской Федерации, в том

числе на первичные учётные и бухгалтерские документы и записи, подтверждающие исполнение Договора.

8.5. Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора, предупредив другую Сторону за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты одностороннего отказа. Уведомление об одностороннем отказе от Договора направляется в письменной форме.

9. Персональные данные

9.1. Лицензиар собирает и обрабатывает персональные данные Лицензиата и Пользователей, а именно: фамилию, имя, отчество; номер телефона; адрес электронной почты — в целях:

- выполнения условий настоящего Договора;
- соблюдения требований Федерального закона «О персональных данных».

Под обработкой в целях настоящего пункта подразумеваются сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Способы обработки персональных данных: смешанный (на бумажных носителях; в информационных системах персональных данных).

9.2. Персональные данные, указанные в п. 9.1, обрабатываются для заключения и исполнения настоящего Договора (п. 5 ч. 1 ст. 6 Федерального закона «О персональных данных»). Акцепт настоящей Оферты не является согласием на обработку персональных данных и не заменяет его: если для какой-либо цели обработки требуется согласие, оно оформляется отдельным документом.

9.3. При сборе и обработке персональных данных Лицензиат и Лицензиар не преследуют иных целей, кроме установленных в п. 9.1 настоящего Договора.

9.4. Доступ к персональным данным имеют лица, непосредственно осуществляющие обработку персональных данных Пользователя и (или) Лицензиата по выставлению счетов, и служба технической поддержки Лицензиара.

9.5. Лицензиар обязуется:

- соблюдать конфиденциальность в отношении персональных данных Пользователей и (или) Лицензиата;
- не допускать попыток несанкционированного использования персональных данных Пользователей и (или) Лицензиата третьими лицами;
- исключить доступ к персональным данным Пользователей и (или) Лицензиата лиц, не имеющих непосредственного отношения к исполнению Заявок.

9.6. Порядок обработки персональных данных определён Политикой в отношении обработки персональных данных, размещённой по адресу <https://keby.ai/docs/privacy.pdf>.

9.7. Лицензиар не является субъектом обработки данных, в том числе персональных данных, которые Лицензиат обрабатывает с использованием Программы, а потому в

данной области отношения Сторон не попадают под действие Федерального закона «О персональных данных». Хранение данных, обрабатываемых Лицензиатом с использованием Программы, осуществляется на серверах, принадлежащих российскому юридическому или физическому лицу. Предоставление документа, подтверждающего принадлежность конкретного сервера российскому юридическому или физическому лицу, производится Лицензиаром по запросу Лицензиата.

9.8. Стороны обязуются не разглашать и не распространять в иной форме конфиденциальные документы, сведения и информацию, полученные ими друг от друга в процессе исполнения настоящего Договора. Если иное не будет установлено соглашением Сторон, конфиденциальными являются все получаемые Лицензиатом и Лицензиаром друг от друга в процессе исполнения настоящего Договора сведения, за исключением тех, которые без участия этих Сторон были или будут опубликованы или распространены в иной форме в официальных (служебных) источниках либо стали или станут известны также без участия тех же Сторон от третьих лиц.

10. Реквизиты Лицензиара

Поле	Значение
Наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Клиентская база»
ОГРН	1111690013600
ИНН	1657102956
КПП	165701001
Адрес	420044, Республика Татарстан, г. Казань, пр-кт Ямашева, д. 36, офис 325
Телефон	8 800 100-09-36
Электронная почта	info@clientbase.ru
Сайт	keby.ai (включая keby.clientbase.ru)